



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-03 - Servizio Tecnico
ID Provvedimento: 1806

Oggetto: CONVENZIONE QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, ALTRI SERVIZI E DI PORTIERATO PRESSO GLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - EDIZIONE 3 - LOTTO 5 - DITTA URBE VIGILANZA SPA - CIG DERIVATO B8DC2BB08C – DISIMPEGNO ANNUALITA' 2026 E 2027.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTE le norme di organizzazione che sottendono l'adozione di questo atto:

- la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;
- la Legge regionale 18 maggio 2006, n.6, Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 78 del 21 giugno 2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", norma specifica di settore che regola il procedimento in questione;

VISTE le norme e gli atti che regolano l'approvazione del Bilancio pluriennale ed annuale, in cui sono allocate le risorse necessarie all'adozione di questo atto:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- la Legge regionale 2 agosto 2006, n.11, Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23, e s.m.i.;
- la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

VISTI gli atti amministrativi che conferiscono al sottoscritto Direttore la competenza all'adozione di questo atto:

- la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78 /2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;
- la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale, fino alla data del 20 /01/2030;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell' art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

RICHIAMATI gli atti precedenti, adottati dal sottoscritto Direttore nell'ambito di questo procedimento, a cui il presente atto si ricollega:

- la Determinazione del Servizio Tecnico n. 1957 del 29/10/2025 con cui si è aderito alla Convenzione Quadro per l'affidamento del servizio di Vigilanza armata, altri servizi e di portierato presso gli immobili delle amministrazioni del territorio della Regione Autonoma della Sardegna - Edizione 3 - Lotto 5 - Sardegna Nord -CIG Derivato B8DC2BB08C, aggiudicatario Urbe Vigilanza S.P.A., Roma, Via Andrea Noale n. 344;
- l'Ordinativo di Fornitura emesso il 29/10/2025 sulla piattaforma di approvvigionamento digitale Sardegna CAT di importo pari a € 80.834,16 + IVA a favore di Urbe Vigilanza S.P.A., durata 36 mesi a decorrere dal 01/11/2025, per il Servizio di Vigilanza delle sedi ARPAS site nel territorio comunale di Sassari;
- la Determinazione del Servizio Tecnico n. 2018 del 06/11/2025, con cui sono stati assunti gli impegni



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

di spesa a favore di Urbe Vigilanza S.P.A per le annualità 2025/2027;

VISTI gli impegni assunti in favore Urbe Vigilanza S.P.A., Roma, Via Andrea Noale n. 344 - P.IVA 01125371003 per l'esecuzione dei Servizi di Vigilanza delle sedi ARPAS di Sassari, sulle annualità 2025-2026-2027, per complessivi € 67.308,57 IVA compresa:

Impegno	Capitolo	Causale	Importo
3250000957	SC02.1095	Servizio guardiania e vigilanza - Anno 2025 (2 mesi)	3.095,53
3250000957	SC02.1095	Servizio guardiania e vigilanza - Anno 2026 (12 mesi)	27.867,78
3250000957	SC02.1095	Servizio guardiania e vigilanza - Anno 2027 (12 mesi)	36.345,26

DATO ATTO delle ragioni che motivano l'adozione di questo atto:

- con la Determinazione n. 671 del 30/06/2026, la Centrale Regionale di Committenza ha preso atto e dato piena esecuzione alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2658/2026, pubblicata in data 01 Aprile 2026 che, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Italtol Vigilanza s.r.l., ha annullato l'aggiudicazione del Lotto5 in favore di Urbe Vigilanza S.p.A. e dichiarato l'inefficacia del contratto a decorrere dal 30 giugno 2026, determinando così l'avvicendamento della Italtol s.r.l. nei contratti stipulati tra Urbe Vigilanza S.p.A. e le Amministrazioni aderenti;
- la successiva Determinazione n. 723 del 09/07/2026 della Centrale Regionale di Committenza ha fissato al 01 agosto 2026 l'avvio del servizio del lotto 5 da parte del RTI con mandataria Italtol Vigilanza Spa, precedentemente stabilito al 13 luglio 2026, determinando così la necessità di adottare gli atti necessari all'avvicendamento tra le due società;
- per poter impegnare le risorse necessarie a liquidare le prestazioni rese dal nuovo affidatario Italtol Vigilanza S.P.A. è perciò necessario disimpegnare le somme oggi impegnate in favore del cessante Urbe Vigilanza S.P.A., confermando solo quanto necessario per liquidare le prestazioni fino al 31/07/2026 e le ritenute progressive dello 0,50%, così come segue:

Impegno	Capitolo	Causale	Originario	Disimpegno	Finale
3250000957	SC02.1095	Servizio guardiania e vigilanza - Anno 2026 (12 mesi)	27.867,78	16.000,00	11.867,78



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

3250000957	SC02.1095	Servizio guardiania e vigilanza - Anno 2027 (12 mesi)	36.345,26	36.345,26	0,00
------------	-----------	---	-----------	-----------	------

CONSIDERATO necessario procedere, per le motivazioni esposte in premessa,

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** della Determinazione n. 671 del 30/06/2026 della Centrale Regionale di Committenza che recepisce e dà piena esecuzione alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2658/2026 pubblicata in data 01 Aprile 2026 che, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Italpol Vigilanza s.r.l., ha annullato l'aggiudicazione del Lotto 5 a favore di Urbe Vigilanza S.p.A.;
2. **DI PRENDERE ATTO** della Determinazione n. 723 del 09/07/2026 della Centrale Regionale di Committenza che fissa al 01 agosto 2026 l'avvio del servizio del lotto 5 da parte del RTI con mandataria Italpol Vigilanza Spa;
3. **DI DISIMPEGNARE** le somme attualmente impegnate in favore del cessante Urbe Vigilanza S.P.A., Roma, Via Andrea Noale n. 344, PI 01125371003 (Codice SAP 2569), confermando solo quanto necessario per liquidare le prestazioni che saranno rese fino al 31/07/2026 e le ritenute progressive dello 0,50%, così come segue:

Impegno	Capitolo	Causale	Originario	Disimpegno	Finale
3250000957	SC02.1095	Servizio guardiania e vigilanza - Anno 2026 (12 mesi)	27.867,78	16.000,00	11.867,78
3250000957	SC02.1095	Servizio guardiania e vigilanza - Anno 2027 (12 mesi)	36.345,26	36.345,26	0,00

4. **DI APPROVARE** la tabella che segue, che riassume le scritture contabili operate, per l'esecutività di questo atto:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Impegno	Posizione Impegno	Data Scadenza	Capitolo	Centro di Responsabilità	Importo Totale Adeguamento	Segno Adeguamento	Motivazione	Descrizione Fornitore	Causale
3250000957	002	01/01/2026	SC02.1095	00.01.01.00	16.000,00	-	02-RIMODULAZIONE VALORE	URBE VIGILANZA SPA	PER ANNULL CONTRATTO
3250000957	003	01/01/2027	SC02.1095	00.01.01.00	36.345,26	-	02-RIMODULAZIONE VALORE	URBE VIGILANZA SPA	PER ANNULL CONTRATTO

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.1095	TOTALE
2026	-16.000,00	-16.000,00
2027	-36.345,26	-36.345,26
TOTALE	-52.345,26	-52.345,26

Istruttore Pratica:

CARLO CAPUZZI

VALERIA ISOLA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA



Firmato digitalmente da
CARLO CAPUZZI
30/07/2026 17:28:52